PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ambiente, Parchi, VIA e Aree protette - Ufficio Bonifiche e Siti contaminati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2261 del 22 luglio 2026

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V - Sito di Via delle Fornaci 8, Comune di Montichiari (BS). Procedimento ex art. 244. Individuazione del responsabile della contaminazione e ordinanza di diffida ad adottare le misure di messa in sicurezza d'emergenza e ad attivare il procedimento di bonifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTO

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte IV, Titolo V ("Bonifica dei siti contaminati"), e in particolare gli articoli 240, 242, 244 e 257;

VISTE

la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo; la legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e la D.G.R. che disciplinano le competenze provinciali in materia di bonifiche;

PREMESSO CHE

nel corso di un sondaggio geognostico presso lo stabilimento di trattamenti superficiali e verniciatura della societa' Vetralia Componenti S.p.A., in Comune di Montichiari, sono state riscontrate anomalie nelle matrici ambientali; che la societa' ha eseguito indagini di caratterizzazione con installazione di piezometri e prelievo di campioni di suolo e di acque sotterranee, trasmesse a questo Ente e ad ARPA;

DATO ATTO CHE

con nota prot. n. 61123 del 9 luglio 2026 ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia ha comunicato l'esito degli accertamenti, confermando il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per idrocarburi pesanti (C maggiore di 12) nel suolo e per solventi organici aromatici e clorurati nelle acque sotterranee, in corrispondenza dell'area di stoccaggio e dell'ex reparto di sgrassaggio;

CONSIDERATO CHE

all'esito dell'istruttoria, condotta anche ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 con comunicazione di avvio del procedimento, la responsabilita' della potenziale contaminazione e' riconducibile alla societa' Vetralia Componenti S.p.A., in qualita' di gestore dell'attivita' che ha originato la contaminazione e proprietaria del sito; che ricorrono i presupposti per l'adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO

di dover concludere il procedimento ex art. 244, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, individuando il responsabile e diffidandolo ad adottare le misure di messa in sicurezza e ad attivare il procedimento di bonifica;

DETERMINA E DIFFIDA

1) di dare atto della conclusione del procedimento ex art. 244, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, individuando la societa' Vetralia Componenti S.p.A. (C.F. 02883470987) quale responsabile della contaminazione del sito di Via delle Fornaci 8 in Comune di Montichiari;

2) di diffidare la societa' Vetralia Componenti S.p.A., ai sensi dell'art. 244, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: a) entro 20 giorni dalla ricezione a mezzo PEC del presente provvedimento, ad adottare le misure di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m); b) entro 30 giorni, a presentare il piano di caratterizzazione e, all'esito, il progetto operativo di bonifica ai sensi dell'art. 242, proseguendo il relativo iter tecnico-amministrativo;

3) di dare mandato ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia di verificare, alla scadenza dei termini, l'avvenuta esecuzione degli interventi e di riferirne l'esito a questo Ente e al Comune di Montichiari;

4) di avvertire che, in caso di inottemperanza, si procedera' ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 (interventi in danno) e all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 257 e seguenti del medesimo decreto;

5) di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC alla societa' Vetralia Componenti S.p.A., anche in qualita' di proprietaria del sito ai sensi dell'art. 253, e di trasmetterlo al Comune di Montichiari, alla Regione Lombardia, ad ARPA Lombardia e all'ATS di Brescia.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE - Dott. Ing. Paolo Zanetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e norme collegate. Provincia di Brescia - Settore Ambiente - protocollo generale n. 2026/48771 del 22/07/2026 - PEC: ambiente@pec.provincia.bs.it